

개 선 요 구

16

제 목 차량 관리에 관한 사항

관 계 기 관 ○○○○○○(주)

구 분 총무

내 용

1. 업무개요

○○○○○○(주)은 보유 또는 임차 중인 차량의 관리와 운영업무에 관한 사항을 규정하기 위하여 「차량관리규정」(이하 “규정”이라 한다)을 제정하여 운영하고 있으며, 규정 제3조 각 호에 따라 차량은 순찰 차량, 업무용 차량, 공용 차량 등으로 구분하고 있으며 현재 ○○○○○○ 본사에서 운영중인 업무용 차량과 그 배정현황은 [표]와 같다.

[표] ○○○○○○(주) 본사 업무용 차량 및 배정현황

연번	차종	차량번호	배정현황	비고
1	그랜저	#	대표이사	우선배차
2	K8	#	À Á À Á À Á	우선배차
3	그랜저	#	☆☆@@본부	우선배차
4	K8	#	Ⅱ Ⅱ Ⅱ	우선배차
5	스타리아	#	공용	-
6	니로	#	공용	-

자료: ○○○○○○(주) 제출 자료 재구성

2. 관련법령 및 판단기준

한편 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」(이하 “권익위법”이라 한다), 「공직자의 이해충돌 방지법」(이하 “이해충돌방지법”이라 한다) 등에서는 공직윤리, 이해충돌방지의무 및 반부패업무 등과 관련한 내부통제 내용을 규정하고 있는데 권익위법 제27조에 따라 공사의 출자회사이자 공직유관단체인 ○○○○○○(주)은 상기 법률에 따른 국민권익위원회의 권고사항을 관련 내부규정에 반영하고 이행하는 등의 조치를 취해야 한다.

그런데 국민권익위원회에서 2014. 2. 21.에 공직유관단체에 시행한 “권고과제 이행실태 점검결과 통보 및 개선 요청” (권익위 제도개선총괄과-391)에서는 업무용차량 중 특정차량을 임원이 우선 사용하도록 하는 우선배차제로 업무용차량을 준전용화하는 사례를 공용차량 운영 예산낭비 사례로 지적하며 업무용 차량에 대한 우선배차제도⁶⁰⁾의 폐지를 명시하고 있으며, 업무 특성과 기관 규모 등을 고려해전용차량 지원 대상에 대한 기준을 마련하여 시행하되 기관장 등에 대한 전용차량 배정은 필요성, 다른 방법 유무 등을 엄격히 검토하여 최소화 할 것을 권고하고 있다.

아울러 이해충돌방지법 제13조에서는 공직자는 공공기관이 소유하거나 임차한 차량을 사적인 용도로 사용함을 금지하고 있는데, 업무용 차량의 공무 외 사용을 제한함을 규정하면서 업무용 차량으로 출퇴근하는 경우를 공무 외 사용으로 명시⁶¹⁾하고 있다.

60) 전용차량이 아님에도 업무용차량 중 특정차량을 임원이 우선 사용하도록 하여 준전용차량화하는 제도

61) 2024 이해충돌방지법 유권해석 사례집(국민권익위원회) 中 III. 공직자가 준수하여야할 10가지 행위기준 - 4. 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지 제13조 해석례

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ○○○○○○○(주)의 규정 및 업무용 차량 운용 현황을 확인해 본 결과 전용차량 지원 대상에 대한 기준이 부재하였을 뿐 아니라, 특정 임원들에게 [표] 연번 1~4의 업무용 차량에 대한 배타적 사용권을 부여하여 사실상의 우선배차제도를 운영하고 있었는데, 이는 국민권익위원회가 권고한 사항을 내부규정에 반영·이행하는 조치를 취하지 않은 것으로 판단된다.

이렇게 전용차량 지원 대상에 대한 기준이 부재한 상태에서 업무용 차량을 이용하여 출·퇴근하는 행위는 공용차량의 사적사용에 해당되어 이해충돌방지법 제13조에 저촉될 소지가 있는 사안이며, 실제로 타 공직유관단체에서 동일한 사유로 외부에 지적된 사례⁶²⁾가 다수 있음에 비추어 보면 내부통제활동이 적절하게 이루어졌다고 보기 어렵다.

관계기관 의견 ○○○○○○○(주)에서는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ○○○○○○○(주) 대표이사는 국민권익위원회의 권고 및 타 공공기관의 사례 등을 참고하여 합리적인 전용차량 배정기준을 마련하시고, 업무용 차량을 전용화하여 사적으로 사용하는 사례가 발생하지 않도록 내부통제를 강화하시기 바랍니다.(개선)

62) 1. 대전일자리경제진흥원장, 관용차 사적 이용 '출퇴근'적발...복무규정 위반 경고 조치 (신아일보, 2025.10.9.)
2. '법인차 사적사용·근무지 무단이탈'...GH임원, 비위행위 126건 적발 (뉴스1, 2025.9.8.)
3. 한국전기안전공사 상임이사, 업무차량 사적이용·범칙금 부하직원에게 떠넘겨 (문화일보, 2023.8.26.)
4. 승차권 부정 발급·업무용 車 사적이용...나○○ 해임 사유 보니 (동아일보, 2023.3.6.)
5. 관용車 '사적 사용' 무더기 적발 (한국경제, 2021.10.11)